

준 비 서 면

사 건 2025가합14077 건물인도

원 고 주식회사 늘푸른골프

피 고 주식회사 이지벤처스

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 원고 주장의 요지

원고는, 원고와 피고가 2025. 4. 26. 고양시 덕양구 동산동 380 지축역현대프리미어캠퍼스 C-S-N1-01~09호에 관하여 임대기간을 2025. 5. 1.부터 2030. 4. 30.까지로 하여 임대차계약(이하 ‘이 사건 임대차계약’이라 합니다)을 체결하였고, 이 사건 임대차계약이 해제되지 않고 효력이 유지되고 있으므로 피고가 이 사건 임대차계약에 따라 이 사건 건물을 인도하여야 한다고 주장합니다.

또한, 피고가 가맹계약을 이전해주지 않을 경우 원고는 골프존 영업을 할 수 없으므로, 원고는 가맹계약을 양수받아야 하며, 피고는 원고에게 골프존

가맹계약을 양도하고 해당 계약양도 사실을 (주)골프존에 통지할 의무가 있다고 주장합니다.

2. 이 사건 임대차계약 체결 및 원고의 위탁운영 방식 제안

피고는 2025. 4. 26.경 보증금 3억 원, 계약금 3,000만 원, 차임 2,500만 원 및 잔금 2억 7,000만 원의 지급일은 2025. 5. 1.로 하여 이 사건 임대차 계약을 체결하였습니다(을 제1호증 주식회사 이지벤처스 등기부등본, 을 제2호증 주식회사 늘푸른골프 등기부등본).

[갑 제1호증 임대차계약서]

2. 계약내용			
제1조 [목적] 위 부동산의 임대차에 한하여 임대인과 임차인은 합의에 의하여 임차보증금 및 차임을 아래와 같이 지급하기로 한다.			
보 증 금	금 삼억(₩300,000,000)원정		
계 약 금	금 삼천만(₩30,000,000)원정	은 계약시에 지급하고 영수함. ※영수자	(인)
잔 금	금 이억칠천만(₩270,000,000)원정	은 2025년 05월 01일에 지급한다.	
차 임	금 이천오백만(₩25,000,000)원정	은 매월 말(末)일 (후불) 지급한다.	부가세(별도)

이와 별도로 원고의 대표이사 박상준은 이 사건 임대차 계약 체결 직전인 2025. 4. 22. 피고의 사내이사 조명래와의 통화에서, “그게 보통 그렇게 위탁 운영이라고 될 수도 있고, … 우리가 권리에 대한 건 아무것도 없고요. 제가 그렇게 운영을 한 번 해봤으니까 말씀드리는 건데” 라고 말하며, 원고 측이 먼저 이 사건 임대차 계약을 체결한 후 원고의 매장을 위탁운영하는 방식이 어떤지를 제안하였습니다. 또한, 원고 측은 과거에도 ‘위탁운영’ 방식으로 운영하기도 하였다고 말하였습니다.

[을 제4호증 2025. 4. 22.자 조명래-박상준 통화 녹취록]

○ 박상준 04:55

그게 보통 그렇게 위탁 운영이라고 될 수도 있고 그렇게 될 수도 있거든요.

예. 그렇게 되는데 우리가 권리에 대한 건 아무것도 없고요.

제가 그렇게 운영을 한번 해봤으니까 말씀드릴, 예 그럼요. 그거 해봐서 말씀드리는데 그렇게 했을 때 어쨌거나 시설 권리에 대한 거는 거기다 명시에다 하면 되고요.

권리가 없다 명시 계약서에 쓰면 되고 그 대신 저희가 보증금을 일정 부분 조금 많이 냈고요.

이에, 조명래는 위탁운영 방식을 제안하는 박상준의 말에 긍정적으로 대답하며, “이제 좀 세팅을 잘 해놓으면 사람들이 오겠죠”, “비용은 내가 대고” 라고 말하자, 박상준은 “제가 자신있게 할 수 있습니다. 해봤고요” 라고 답하였고, 이에 조명래는 “그러면 그렇게 합시다” 라고 말하였습니다.

[을 제4호증 2025. 4. 22.자 조명래-박상준 통화 녹취록]

○ 박상준 07:02

예, 그런 거는 제가 자신 있게 할 수 있습니다. 해봤고요. 예. 기존에.

○ 조명래 07:06

그러면 그렇게 합시다.

○ 박상준 07:07

예. 그럼 그렇게 하시고, 그래서 이렇게 월세 같은 거 조율하시고. 그렇게 생각해 보시고 저희도

즉, 원고는 이 사건 임대차 계약 체결 직전 피고에게 위탁운영 방식을 먼저 제안하며 “우리는 권리에 대한 건 아무것도 없다” 고 말하였고, 이에 피고 측이 응하며 위탁운영방식으로 이야기하는 등 이 사건 임대차 계약 체결 당시에는 가맹계약을 이전하는 방식을 전혀 상정하지 않았습니다.

3. 원고의 보증금 미지급에 따라 이행지체

가. 원고의 보증금의 잔금 미지급에 따른 이행지체 시작

1) 보증금 잔금 지급일이 2025. 5. 1.임에도 잔금 미지급

원고와 피고 사이의 2025. 4. 26.자 이 사건 임대차 계약서에 따르면, 보증금 3억 원 중 잔금 2억 7,000만 원은 2025. 5. 1.에 지급하는 것으로 명시되어 있으므로, 이 사건 임대차 계약에 따른 잔금 지급일은 2025. 5. 1.입니다.

그러나, 원고는 2025. 5. 1. 약정한 잔금을 지급하지 않았으므로, 그 다음날부터 원고의 이행지체가 발생하였습니다.

2) 원고의 동시이행항변 주장의 부당성

한편, 원고는 인테리어가 완료된 임대차 목적물의 인도와 잔금 지급 의무가 동시이행관계에 있어 이행지체가 아니라고 주장하는 것으로 보입니다.

그러나, 이 사건 임대차 계약의 체결일은 2025. 4. 26.이고, 잔금 지급일은 2025. 5. 1.로 잔금 지급일이 근접하게 설정되어 있고, 이에 원고 역시 동의하여 임대차 계약을 체결하였는바, ① 잔금 지급일이 계약체결일로부터 단 ‘5일’ 뒤로 5일 만에 인테리어가 물리적으로 불가능한 상황인 점을 감안하면 잔금 지급일은 인테리어 계약과 무관하게 특정된 점, ② 이 사건 임대차 계약서 특약 제 8조에서는 ‘임대인은 인테리어 기간 중에는 월세를 받지 않는다’는 렌탈프리 특약이 포함된 점에 비추어 볼 때 인테리어가 완료된 임대차 목적물의 인도와 잔금 지급 의무는 동시이행관계에 있다고는 볼

수 없습니다.

[갑 제1호증 임대차계약서]

8. 임대인은 인테리어 기간 중에는 월세를 받지 않는다.

나. 원고는 이 사건 임대차 목적물을 인도받아 운영을 시작하였음에도
잔금을 지급하지 않음

1) 피고의 임대차계약 존속을 위한 배려 및 원고의 영업 시작

그럼에도 피고는 2025. 7. 25.경 (주)골프존과 가맹계약을 체결하였고(을 제5
호증 골프존-이지벤처스 가맹계약서), 2025. 8.초경에는 인테리어 공사까지
모두 마쳤습니다.

뿐만 아니라, 원고는 2025. 8. 6.경부터는 (주)골프존의 장비를 모두 사용할
수 있게 되었고, 2025. 8.초경에는 직접 직원 면접을 진행하여 채용도 하였으
며, 2025. 8. 중순경에는 CCTV 및 보안장비 설치, 정수기·커피머신까지 반
입하였습니다.

[을 제5호증 골프존-이지벤처스 가맹계약서]

가맹계약서

계약기간 2025 . 08 . 06 . ~ 2026 . 05 . 16 .

또한, 원고는 2025. 8. 15.경부터 매장을 가오픈하여 직원을 출근하게 하고, 직접 매장에 와 운영을 시작하였으며, 매장 운영으로 인한 매출까지 발생하였음에도, 피고에게 잔금을 지급하지 않았습니다.

2) 원고의 직원 채용 사실 - 직원 진술서

원고 대표이사 조규철은 2025. 8.초경 직원 채용을 위한 면접을 진행하였습니다. 이에, 직원으로 채용된 양희정은 2025. 8. 15.부터 2025. 8. 21.까지 이 사건 임차목적물 매장 가오픈 기간에 출근하여 고객 응대, 기기 관리 등을 맡아 일한 사실이 있습니다(을 제6호증 직원 양희정 진술서).

[을 제6호증 직원 양희정 진술서]

1. 진술인의 신분 및 근무 경위 2025. 8. 15 일 부터 면접을 통해 출근하게 되었습니다. 조규철 대표이사
2. 주식회사 늘푸른골프 조규철 대표의 현장 출근 및 업무 수행 목격 사실 [아래 항목에 대하여 구체적으로 기재해 주십시오.] (1) 채용 면접 관련(조규철 대표가 면접관이었는지 여부 등을 기재) 골프존 건물 1층 카페룸에 조규철 대표님과 면접을 진행하였습니다. (2) 조규철 대표의 출근 및 상주 일시(기억나는 대략적인 날짜나 기간) 2025. 8. 15 ~ 대략 일주일정도

3) 원고는 가오픈 후 피고 측 대표이사와 통화를 하기도 함

원고의 대표이사 박상준은 매장을 오픈한 직후인 2025. 8. 16.경 피고의 대표이사 김은주와의 전화 통화에서 “장사가 너무 잘 될 것 같아요”, “근데 손님들도 오고 너무 잘 되니까 근데 또 지금 분위기상 제가 또 돈만 챙기고 이렇게 잠깐잠깐 와서 있기에..” 라고 말하였습니다.

[을 제8호증 2025. 8. 16.자 김은주-박상준 통화 녹취록]

○ 박상준 00:39

아니, 규철이 너무 잘할 것 같아요. 혼자 또 할 수 있다고 하고 그러니까 그리고 저는 이 마음을 먹은 게 결정적인 게 뭐냐면요.

장사가 너무 잘될 것 같아요. 그러니까 제가 마음 문젠데.

아니요. 제가 마음 편하게 빠질 수 있다는 거죠. 동생 잘 되는 거 보고 왜 그러냐면 제가 안 되면은 진짜 붙어 있으려고 했거든요.

근데 손님들도 오고 너무 잘 되니까 근데 또 지금 분위기상 제가 또 돈만 챙기고 이렇게 잠깐잠깐 와서 있기에는 그럴 것밖에 그렇게 일주일에 한 2, 3일 정도만 와서 해야 되는데 개한테 맡기기에는 조금 분위기가 서로 그런 것 같지는 않고 보셔서 알지.

즉, 박상준은 2025. 8. 16.경 기준으로 이 사건 임대목적물을 인도받은 사실 및 손님들이 많이 오고 영업이 잘 되고 있다는 사실을 확인해주었습니다.

또한, 박상준은 원고의 공동 대표이사인 조규철에게 맡기고 자신은 빠져야 하는지 고민된다고 말하며 계약 포기의 의사를 내비쳤고, 김은주가 이를 말리며 당시 논의 중이던 위탁운영계약서의 계약서가 너무 뻑뻑해서 그러냐는 취지로 답을 하는 것을 확인할 수 있습니다. 그러자, 박상준은 계약서 때문이 아니고, 조규철에게도 “월세만 잘 내면 아무 문제없는 계약서다” 라고도 말하였다고 진술하였습니다¹⁾.

1) 이 사건 임대차계약서는 2025. 4. 26. 이미 체결되었는바, 녹취록에서 말하는 ‘계약서’는 양자간 구체적 내용을 상의하고 있던 ‘위탁운영계약서’를 말하는 것입니다.

○ 김은주 02:37

우리 계약서 때문에 너무 팍팍하게 해서,

○ 박상준 02:39

아니 아니야 아니야 아니야 아니요. 그거는 그거는 절대 아닙니다.

그거는 당연하다고 생각했어요. 내가 규철이한테 그랬어요.

그건 당연한 거고 내가 내가 대표해도 그거는 내가 이렇게 한다.

저도 솔직히 전에 연습장 할 때 200억, 300억짜리 규모를 제가 맡아서 했잖아요.

계약서 그렇게 계약서 그렇게 썼어요. 그렇게 쓰시더라고요.

처음이니까 그래가지고 그거 보고 이렇게 써야 되나 했는데 그게 맞는 내용이죠.

왜냐하면 제가 그 20,300억 짜리를 제가 관리하고 있으니깐 단돈 몇 억 내고 관리하고 있으니깐 그분 입장에서는 당연한 거라고 생각하고 저희가 그래서 규철이한테도 얘기했어요.

내가 월세만 잘 내면 아무 문제없는 계약서다. 제가 그랬어요.

계약 기간 동안 아무 문제없는 계약서니까 그런 거에 대한 거는 생각 안 해도 돼.

4) 최소 2025. 8. 15.경부터 이행지체가 발생하였다고 보아야 함

설령, 원고의 주장과 같이 인테리어가 완료된 임대차 목적물의 인도와 잔금 지급 의무가 동시이행관계에 있음이 인정된다 하더라도, 위와 같이 피고는 2025. 8.초경 인테리어는 물론 (주)골프존과의 가맹점 계약도 모두 완료하여 골프존 시설을 즉시 사용할 수 있는 상태로 이 사건 임차목적물을 인도하였습니다.

따라서, 원고는 최소한 인테리어가 완료된 2025. 8.초경, 혹은 피고가 (주)골프존과 가맹점 계약을 체결하여 골프존의 장비를 사용할 수 있었던 시점인

2025. 8. 6.경, 혹은 아무리 늦어도 원고가 가오픈을 시작한 2025. 8. 15.경에는 잔금지급의무가 발생함이 명백하다고 할 것입니다.

그럼에도, 원고는 잔금조차 지급하지 않은 채 영업을 계속하였는바, 원고에게 이행지체가 발생하였음이 명백합니다.

다. 소결

위와 같이, 원고는 보증금 잔금 지급일이 2025. 5. 1.임에도 잔금 2억 7,000만 원을 지급하지 않았는바, 그 다음날부터 이행지체가 발생하였습니다.

설령, 원고의 주장과 같이 ‘인테리어가 완료된’ 임대차 목적물의 인도와 잔금 지급 의무가 동시이행관계에 있음이 인정된다고 하더라도, 최소한 인테리어가 모두 완료된 2025. 8.초경, 혹은 피고가 (주)골프존과 가맹점 계약을 체결하여 (주)골프존의 장비를 사용할 수 있었던 2025. 8. 6.경, 혹은 아무리 늦어도 원고가 가오픈을 시작한 2025. 8. 15.경에는 잔금지급 의무가 발생함이 명백함에도, 원고는 잔금을 지급하지 않았는바, 2025. 8. 15.경에는 이행지체가 발생함이 명백합니다.

4. 이 사건 임대차계약은 원고의 보증금 미지급으로 해제되었으므로, 건물 인도 의무가 없음
가. 원고는 일방적으로 가맹점 지위 양도를 조건으로 잔금을 지급하겠다고 함

피고는 원고가 2025. 8. 중순경부터 영업을 시작하자 이 사건 임대차 계약 당시 논의하였던 운영위탁계약서도 체결하자고 하였습니다.

그러자, 원고는 “가맹점주가 되어야 사업을 좀 더 열심히 할 수 있을 것 같다”, “가맹점 지위를 양도하는 방식은 어떠냐” 고 말하며 (주)골프존의 가맹점 지위를 양도받아 운영을 해보고 싶다고 제안하였습니다.

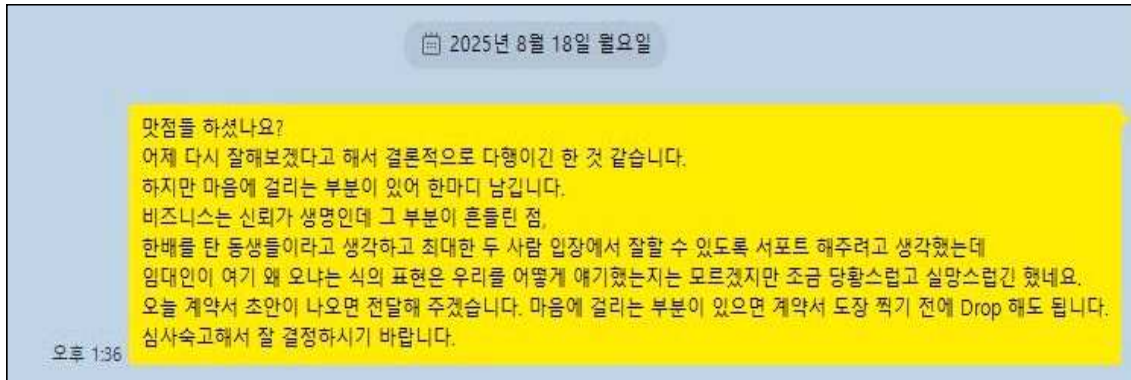
이에, 피고는 내부적으로 검토한 결과 가맹점 지위 양도를 위해서는 골프존 본사와 별도의 협의가 필요하는 등 가맹점 지위를 양도하는 것은 어렵고, 기존에 논의된 것처럼 운영위탁 계약방식으로 진행하자고 말하였습니다. 그러나 피고는 2025. 8. 19.경 갑자기 잔금 2억 7,000만 원 중 일부인 6,000만 원을 ‘중도금’ 이라고 칭하며 피고의 계좌로 송금하면서 가맹점 지위를 양도를 고집하였습니다²⁾.

한편, 원고 측 공동대표인 박상준은 2025. 8. 16.경 전화로 본인은 빠질 수 있지만 조규철이 계속할 수 있다는 취지로 말하며 이 사건 임대차 계약 당시 달리 운영 구조가 변동될 수 있음을 암시하였을 뿐만 아니라 피고의 사내이사인 조명래가 2025. 8. 18.경 이 사건 임차목적물에 찾아갔으나, 원고 측은 “임대인이 여기 왜 오냐” 고 말하며 적대적인 태도를 보이기도 하였습니다(을 제12호증 2025. 8. 18.자 조명래-박상준, 조규철 단체대화방³⁾).

2) 이 사건 임대차계약서에 의하면 ‘중도금’ 자체를 약정한 사실이 없습니다.

3) 해당 메시지 역시 피고들이 이 사건 임대차목적물을 인도받아 영업 중이었다는 것을 알 수 있는 증거라고 할 것입니다.

[을 제12호증 2025. 8. 18.자 조명래-박상준, 조규철 단체대화방]



결국 피고는 원고가 잔금도 지급하지 않은 채, 임대차 계약에 없던 조건인 가맹점 지위 양도를 조건으로 잔금을 지급하겠다고 하여 2025. 8. 22. 문자메시지를 통하여 계약 해제의 의사표시를 한 것입니다(갑 제3호증의1 피고의 2025. 8. 22.자 문자메시지).

나. 피고의 내용증명 발신을 통한 계약해제

피고는 2025. 8. 28.자 내용증명을 통하여 잔금 지급을 최고하고, 운영위탁 계약서를 체결할 것을 요청하며 2025. 9. 5.까지 각 조건을 모두 이행하지 않을 경우 해당 내용증명의 송달로써 임대차계약의 해제의 의사표시에 갈음하며, 민법 제544조에 따른 계약 해제를 통보함을 명시하였습니다(을 제9호증 2025. 8. 28.자 내용증명).

위 내용증명은 2025. 8. 29. 원고의 본점 소재지 및 2025. 9. 1. 원고 대표자 자택 주소지에 각 도달하였고, 원고는 피고가 제시한 상당 기간인 2025. 9. 5.까지 잔금을 지급하지 않았으므로, 이 사건 임대차 계약은 2025. 9. 6.자로 해제되었습니다(을 제10호증 2025. 8. 28.자 내용증명 송달내역, 갑 제5호

증 피고의 2025. 9. 8.자 내용증명).

[갑 제5호증 피고의 2025. 9. 8.자 내용증명]

4. 위임인은 2025. 8. 28. 내용증명을 통하여 귀사에게 2025. 9. 5.까지 잔금 지급 및 계약의 이행을 최고하였으나, 귀사는 기한 내 어떠한 이행이나 회신도 하지 않았습니다. 해당 내용증명은 2025. 8. 29. 귀사의 본점 소재지(인천광역시 서구 봉수대로 329,4층)¹⁾에, 2025. 9. 1. 귀사의 대표자 자택 주소(인천광역시 연수구 랜드마크로 110, 107동 502호)²⁾에 각 도달하였습니다.
5. 이에 따라, 위임인은 민법 제544조에 따라 이 사건 임대차 계약은 2025. 9. 6.자로 해제되었음을 통보하며, 본 내용증명의 송달로써 이를 명확히 하는 바입니다.

나아가, 피고는 임대차계약이 해제됨에 따라, 원고가 2025. 8. 19. 임의로 지급한 중도금 명목의 6,000만 원을 반환하고자 하였으나, 원고가 이를 반환받을 계좌번호를 알려주지 않아 2025. 9. 22. 해당 금원 전액을 공탁하였습니다(갑 제7호증 피고의 2025. 9. 17.자 내용증명, 을 제11호증 공탁서).

[갑 제7호증 피고의 2025. 9. 17.자 내용증명]

5. 이에 따라, 위임인은 귀사의 채무불이행을 이유로 이 사건 임대차 계약이 해제되었음을 다시 확인합니다. 아울러, 위임인은 이 사건 임대차 계약서 제7조¹⁾에 따라 계약금을 제외한 6,000만 원을 반환하고자 하는바, 반환받을 계좌를 회신하여 주시기 바랍니다.
6. 만일, 귀사가 2025. 9. 22.까지 계좌를 회신하지 않는 경우, 위임인은 귀사가 수령을 거절한 것으로 간주하여 해당 금원을 공탁할 것임을 알려드립니다.

[을 제11호증 공탁서]

[공탁원인사실]

피공탁자는 공탁자와 2025. 4. 26. 체결한 임대차계약과 무관하게
2025. 8. 19. 공탁자 계좌로 금 60,000,000원을 임의 송금하였음.

공탁자는 위 금원을 반환하기 위하여 피공탁자에게 반환계좌를 지정해 줄 것을 여러 차례
요청하였으나,
피공탁자가 반환계좌를 제공하지 아니하여 현실 변제가 불가능하게 되었음.

따라서 공탁자는 위 금원을 수령거절에 의한 변제공탁으로 공탁함.

다. 원고의 가맹점 지위 이전 양도 강요는 이행거절로도 볼 수 있음

나아가, 피고는 2025. 9. 17.자 내용증명을 통하여, 원고가 이 사건 임대차
계약서에 존재하지도 않는 가맹점 명의 이전을 강요하는 것은 이행거절의
의사를 표명한 것으로 판단되는 점을 명시하기도 하였습니다.

[갑 제7호증 피고의 2025. 9. 17.자 내용증명]

4. 그러나 귀사는 이미 2025. 4. 22. 운영위탁계약 체결에 관하여 동의한 사실이

○ △ - 1 - △ △

있음에도 불구하고 이를 거절하는 의사를 표명하였고, 나아가 이 사건 임대
차 계약서에 존재하지도 않는 '가맹점 명의 이전'을 잔금 지급 조건으로
내세우고 있는바, 이는 이행거절의 의사를 표명한 것으로 판단됩니다.

즉, 위 내용증명에서 명시한 바와 같이, 원고가 이 사건 임대차 계약서에

기재되어 있지 않은 조건인 ‘가맹점 지위 이전’을 잔금 지급의 조건으로 삼는 것은 이행거절의 의사를 표명한 것과 마찬가지인바, 원고에게는 이행지체 또는 이행거절로 인한 채무불이행이 발생하였다고 봄이 명백합니다.

라. 소결

따라서, 이 사건 임대차 계약은 2025. 9. 5. 적법하게 해제되었는바, 임대차 계약의 해제에 따라 원고에게는 이 사건 임대목적물을 점유할 권원이 없으므로 피고는 원고에게 이 사건 임대목적물을 인도할 의무가 없습니다.

5. 골프존 가맹계약의 당사자 지위 양도는 불가능함

가. 피고는 (주)골프존과의 가맹계약을 양도할 의무가 없음

이 사건 임대차계약서에 따르면, 그 어디에도 (주)골프존과 피고 사이의 가맹계약을 원고에게 양도하여야 한다는 조항이 전혀 존재하지 않습니다.

또한, 이 사건 임대차 계약서 특약사항 제5조에서는 “영업 활동에 소모되는 소모품 등은 (주)늘푸른골프가 해당 비용을 지불한다”고 규정하고 있는바, 만일 처음부터 원고가 가맹계약 당사자의 지위를 양수받기로 정하였더라면, 가맹점주인 원고가 모든 운영 비용(골프존 유지보수비·수수료 등)을 부담하는 것이 당연하므로 소모품비만 특정하여 기재할 이유가 없습니다.

나아가, 원고가 처음부터 (주)골프존과 가맹계약 당사자의 지위를 원하였더라면, 이 사건 임대차 계약 체결 직후 직접 가맹계약을 체결하면 되었을 것

이고, 번거롭게 피고와 (주)골프존이 가맹계약을 체결한 후 피고로부터 가맹계약을 양수받을 이유가 없습니다.

즉, 임대차 계약서 문언 및 계약 형식 및 위 제2항의 계약 경위를 보더라도 원고는 가맹점주가 아닌 위탁운영자의 지위를 전제로 이사건 임대차 계약이 체결되었음을 알 수 있습니다.

나. 골프존 영업을 위해서는 가맹계약의 양도가 필수가 아님

원고는 마치 가맹계약을 양수받지 않으면 이 사건 임대차 계약을 목적대로 사용할 수 없는 것처럼 주장하고 있으나, 이는 사실이 아닙니다.

피고가 (주)골프존과 체결한 가맹계약서 제32조에 의하면, ‘위탁운영’ 방식은 물론 대리행사, 동업, 전전세 등이 폭넓게 가능함을 명시하고 있습니다.

[을 제5호증 골프존-이지벤처스 가맹계약서]

제32조 [영업의 양도 등에 관한 사항]

1. 가맹점운영권은 "가맹본부"와 본 계약을 체결한 "가맹점사업자"에게 주어진다.
따라서 "가맹점사업자"가 개인사정 등으로 가맹점운영권을 다른 사람에게 양도, 대리행사하게 하거나 위탁, 담보설정, 동업, 전전세, 점포이전을 하기 위해서는 1개월 전에 "가맹본부"에게 서면으로 통지하고 "가맹본부"의 승인을 받아야 한다.
2. 가맹점운영권이 상속될 경우 상속인은 상속 개시일로부터 3개월 이내에 "가맹본부"에게 그 사실을 서면으로 통지한 후 "가맹본부"의 승인을 받아야 한다. "가맹본부"의 승인을 받은 상속인은 교육비를

그럼에도, 원고는 전혀 합의되지 않은 ‘가맹점 양도’ 만을 주장하며 무리한 요구를 하고 있는 것입니다.

다. 가맹계약을 양도하는 것 자체가 불가능함

피고는 본건 청구취지 제2항에서 ‘골프존 가맹계약을 원고에게 양도’ 할 것을 청구하고 있습니다.

그러나 본건은 피고와 (주)골프존 사이의 양자간 계약이고, 계약의 당사자도 아닌 제3자에게 일방이 임의로 계약의 당사자 지위를 양도한다는 것은 불가능합니다.

나아가, 피고와 (주)골프존 사이 체결한 가맹계약서 제32조에 의하면 “가맹점운영권을 다른 사람에게 양도할시 가맹본부의 승인을 받아야 한다”는 취지로 규정되어 있는바, (주)골프존의 승인을 받지 못하면 가맹계약 양도 자체가 불가능합니다.

4. 결론

위와 같이, 원고의 잔금 미지급으로 인하여 이행지체가 발생하였고, 원고는 임대차 계약서 그 어디에도 논의된 바 없던 ‘가맹점 지위 양도’를 요구하며 잔금 지급을 거부하였으므로, 이는 이행거절에도 해당되는바, 원고의 채무불이행으로 인하여 이 사건 임대차계약은 2025. 9. 6.자로 해제되었습니다.

즉, 이 사건 임대차 계약이 해제됨에 따라, 원고에게는 이 사건 임대목적물을 점유할 권원이 없으므로 피고는 원고에게 이 사건 임대목적물을 인도할 의무가 없습니다.

또한, 피고는 (주)골프존과의 가맹계약을 원고에게 양도할 의무가 없고, 원고는 위탁운영방식을 통해서도 충분히 골프존 영업을 할 수 있을뿐더러, 계약의 당사자도 아닌 제3자인 원고에게 일방이 임의로 계약의 당사자 지위를 양도한다는 것은 불가능합니다.

따라서 원고의 청구는 이유 없으므로 원고의 청구를 기각하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1. 을 제1호증 | 주식회사 이지벤처스 등기부등본 |
| 1. 을 제2호증 | 주식회사 늘푸른골프 등기부등본 |
| 1. 을 제3호증 | 2025. 4. 22. 조명래-박상준 통화 |
| 1. 을 제4호증 | 2025. 4. 22. 조명래-박상준 통화 녹취록 |
| 1. 을 제5호증 | 2025. 7. 22. 골프존-이지벤처스 가맹계약서 |
| 1. 을 제6호증 | 직원 양희정 진술서 |
| 1. 을 제7호증 | 2025. 8. 16. 김은주-박상준 통화 |
| 1. 을 제8호증 | 2025. 8. 16. 김은주-박상준 통화 녹취록 |
| 1. 을 제9호증 | 2025. 8. 28.자 내용증명 |
| 1. 을 제10호증 | 2025. 8. 28.자 내용증명 송달내역 |
| 1. 을 제11호증 | 공탁서 |
| 1. 을 제12호증 | 2025. 8. 18.자 조명래-박상준, 조규철 단체대화방 |

2026. 4. .

피고 소송대리인

법무법인(유한) 백 송

담당 변호사 안 희 준 (인)

박 소 진 (인)

서울중앙지방법원 귀중